विवाह: अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार

Marriage: Meaning, Objectives and Types

अर्थ और संकल्पना (Meaning and Concept)

विवाह (**Marriage**) एक सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से दांपत्य संबंध को मान्यता मिलती है और उससे जुड़े अधिकार, दायित्व तथा नातेदारी संबंध व्यवस्थित होते हैं। इसका स्वरूप समाज, संस्कृति, समय और लागू कानून के अनुसार बदल सकता है।

विवाह केवल समारोह, व्यक्तिगत आकर्षण या एक साथ रहने का नाम नहीं है। इसमें सामाजिक अपेक्षाएँ, परस्पर जिम्मेदारियाँ और संबंध की मान्यता भी जुड़ी होती हैं। दूसरी ओर, एक ही समारोह या प्रथा को सभी समाजों में विवाह का अनिवार्य रूप नहीं माना जा सकता।

अवधारणा के प्रमुख पक्ष

पक्ष	मुख्य आशय
सामाजिक मान्यता	संबंध को समाज में पहचाना जाना
दांपत्य संबंध	जीवनसाथियों के बीच स्वीकृत संबंध
अधिकार और दायित्व	देखभाल, सहयोग तथा उत्तरदायित्व
नातेदारी	विवाह से जुड़े नए संबंध
सांस्कृतिक एवं कानूनी व्यवस्था	संबंधित नियम, प्रक्रिया और मान्यता

अध्ययन का उद्देश्य

विवाह का अध्ययन यह समझने में सहायता देता है कि समाज संबंधों को कैसे व्यवस्थित करता है। इसके प्रकारों को समझते समय उनके वर्गीकरण का आधार स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक विवाह संख्या के आधार पर एकविवाह और चयन के आधार पर स्वचयनित हो सकता है।

व्यक्ति और संस्था

विवाह व्यापक सामाजिक संस्था है, जबकि किसी विशेष दंपति का विवाह उसका एक वास्तविक उदाहरण है। संस्था के नियम तथा व्यक्तियों का अनुभव समान बात नहीं हैं।

> विवाह की सामाजिक प्रथा, व्यक्तिगत संबंध और कानूनी वैधता जुड़े हुए लेकिन अलग अध्ययन-पक्ष हैं।

विवाह की परिभाषाएँ और उनकी समझ

Definitions of Marriage and Their Interpretation

विभिन्न दृष्टिकोण (Perspectives on Definition)

विवाह की परिभाषाओं में संबंध की स्थिरता, सामाजिक मान्यता, संतानों से संबंध और अधिकार-दायित्व जैसे पक्षों पर अलग बल दिया गया है। इसलिए किसी एक परिभाषा को हर समाज के सभी अनुभवों का पूर्ण वर्णन मानना कठिन है।

दृष्टिकोण	प्रमुख बल
वेस्टरमार्क का प्रारंभिक दृष्टिकोण (**Westermarck**)	अपेक्षाकृत स्थायी संबंध, जो संतान के जन्म के बाद तक बना रहे
बील्स एवं होइजर (**Beals and Hoijer**)	सामाजिक रूप से स्वीकृत मातृत्व-पितृत्व और बच्चों की देखभाल की पृष्ठभूमि
ई. आर. लीच (**E. R. Leach**)	विभिन्न अधिकारों और संबंधों के समूह के रूप में विवाह

परिभाषा का आशय

ऊपर दिए विवरण मुख्य आशय हैं। ऐतिहासिक परिभाषाओं को उनके सामाजिक तथा बौद्धिक संदर्भ में समझना चाहिए। अलग समाजों में साथ रहना, आर्थिक सहयोग और बच्चों से संबंध की व्यवस्था भिन्न हो सकती है।

अधिकारों के समूह की अवधारणा

लीच की चर्चा विवाह से जुड़े अधिकारों की विविधता स्पष्ट करती है। संपत्ति, घरेलू सहयोग, नातेदारी और बच्चों के साथ सामाजिक संबंध अलग संदर्भों में अलग ढंग से व्यवस्थित होते हैं। सभी अधिकारों का एक ही समूह हर विवाह में होना आवश्यक नहीं है।

समग्र कार्यकारी समझ

अध्ययन के लिए विवाह को सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त दांपत्य व्यवस्था समझ सकते हैं, जिसके साथ निर्धारित अधिकार और जिम्मेदारियाँ जुड़ती हैं। उसकी कानूनी स्थिति संबंधित कानून से तय होती है।

> परिभाषा का उद्देश्य अवधारणा स्पष्ट करना है; विविध अनुभवों को एक ही कठोर साँचे में रखना नहीं।

सामाजिक संस्था के रूप में विवाह

Marriage as a Social Institution

संस्था का अर्थ (Social Institution)

सामाजिक संस्था अपेक्षाकृत स्थिर नियमों, मानदंडों और अपेक्षाओं की व्यवस्था है। विवाह में यह व्यवस्था जीवनसाथी की पात्रता, संबंध की स्थापना, जिम्मेदारी और संबंध बदलने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

संस्थागत पक्ष	विवाह में रूप
मानदंड (**Norms**)	समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार
मूल्य (**Values**)	सहयोग, निष्ठा या पारिवारिक उत्तरदायित्व पर बल
प्रस्थिति (**Status**)	जीवनसाथी के रूप में पहचान
भूमिका (**Role**)	संबंधित अपेक्षाएँ और जिम्मेदारियाँ
नियंत्रण	सामाजिक प्रतिक्रिया और कानूनी व्यवस्था

व्यक्तिगत और सामाजिक पक्ष

विवाह व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन उसका प्रभाव नातेदारी, संपत्ति, देखभाल तथा सामाजिक संबद्धता पर भी पड़ता है। परिवार और समुदाय की भूमिका अलग समाजों में कम या अधिक हो सकती है।

परिवर्तन और निरंतरता

संस्था का अर्थ अपरिवर्तनीय व्यवस्था नहीं है। शिक्षा, आर्थिक जीवन, कानून और व्यक्तिगत आकांक्षाओं से विवाह की अपेक्षाएँ बदल सकती हैं। फिर भी कुछ संबंध और दायित्व निरंतर बने रह सकते हैं।

वर्णन और समर्थन का अंतर

किसी समाज में किसी नियम का होना उसका अध्ययन-विषय है। उस नियम का वर्णन करना उसे उचित या सबके लिए अनिवार्य बताने के समान नहीं है। लैंगिक असमानता और दबाव का आलोचनात्मक विश्लेषण भी संस्थागत अध्ययन का भाग है।

> विवाह को समझने में व्यक्ति की पसंद तथा व्यापक सामाजिक नियम दोनों देखे जाते हैं।

विवाह के प्रमुख उद्देश्य

Major Objectives of Marriage

उद्देश्य और व्यक्तिगत विविधता

विवाह के उद्देश्य व्यक्तिगत आकांक्षाओं तथा सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़े होते हैं। सभी दंपतियों के उद्देश्य समान नहीं होते और जीवन की अवस्था के अनुसार उनमें परिवर्तन हो सकता है।

उद्देश्य	मुख्य आशय
साहचर्य (**Companionship**)	साथ, संवाद और भावनात्मक निकटता
परस्पर सहयोग	दैनिक जीवन और कठिनाई में सहायता
दांपत्य जीवन	स्वीकृत अंतरंग तथा व्यक्तिगत संबंध
आर्थिक साझेदारी	संसाधन, श्रम और जिम्मेदारी का समन्वय
संतान और देखभाल	संतान संबंधी निर्णय तथा पालन-पोषण की व्यवस्था
सामाजिक संबद्धता	परिवारों और नातेदारों से संबंध

जैविक और सामाजिक पक्ष

मानवीय संबंधों में जैविक आवश्यकताओं के साथ भावनात्मक अर्थ और सामाजिक नियम जुड़े होते हैं। विवाह को केवल जैविक जरूरत की पूर्ति कहना उसके व्यापक स्वरूप को सीमित करता है।

संतान संबंधी स्पष्टता

प्रजनन विवाह का एक पारंपरिक उद्देश्य रहा है, लेकिन हर विवाह में संतान होना अनिवार्य नहीं है। संतान न होने से संबंध का सम्मान या व्यक्ति का सामाजिक मूल्य कम नहीं होता। निर्णय में स्वास्थ्य, इच्छा और परिस्थितियाँ महत्त्वपूर्ण हैं।

उद्देश्य और वास्तविक अनुभव

सहयोग की अपेक्षा तथा वास्तविक संबंध अलग हो सकते हैं। साझा उद्देश्य के साथ संवाद, संसाधन और जिम्मेदारी का न्यायसंगत बँटवारा जरूरी है। केवल विवाह हो जाने से सभी जरूरतें स्वतः पूरी नहीं होतीं।

> विवाह के उद्देश्य समझते समय परस्पर सहमति, गरिमा और व्यक्तियों की अलग आकांक्षाओं को स्थान दें।

विवाह के सामाजिक कार्य

Social Functions of Marriage

कार्यात्मक दृष्टिकोण (Functions of Marriage)

सामाजिक कार्य से आशय संस्था का व्यापक सामाजिक व्यवस्था में योगदान है। यह किसी व्यक्ति के विवाह करने के निजी कारण से भिन्न हो सकता है। समाजशास्त्र में विवाह के कई कार्यों का वर्णन मिलता है।

कार्य	सामाजिक संबंध
दांपत्य संबंधों का नियमन	स्वीकृत संबंध तथा अपेक्षाएँ निर्धारित करना
देखभाल की व्यवस्था	बच्चों और अन्य आश्रित सदस्यों के प्रति सहयोग
नातेदारी का विस्तार	विवाहजन्य संबंध और पारिवारिक गठबंधन
आर्थिक सहयोग	श्रम, संसाधन और जीवन-यापन का समन्वय
संपत्ति तथा उत्तराधिकार से संबंध	लागू व्यवस्था में अधिकार और दायित्व
सांस्कृतिक निरंतरता	रीति, भाषा और मूल्यों के हस्तांतरण से संबंध

सामाजिक माता-पितृत्व

कई समाजों में विवाह और बच्चों की सामाजिक संबद्धता का निकट संबंध रहा है। फिर भी विवाह, जैविक माता-पितृत्व और सामाजिक देखभाल हमेशा एक ही व्यवस्था नहीं होते। बच्चों की गरिमा को माता-पिता की वैवाहिक स्थिति से कम नहीं आँका जाना चाहिए।

संस्थाओं का परस्पर संबंध

पालन-पोषण केवल विवाह का कार्य नहीं है। परिवार, समुदाय, विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाएँ भी इसमें योगदान देते हैं। आर्थिक तथा कानूनी व्यवस्थाएँ भी विवाह के प्रभाव को बदलती हैं।

आलोचनात्मक दृष्टि

व्यवस्था कुछ लोगों के लिए सहयोग और कुछ के लिए असमान भार पैदा कर सकती है। इसलिए कार्यों के साथ शक्ति, श्रम और अवसर के वितरण को भी देखें।

> किसी सामाजिक कार्य का वर्णन यह प्रमाण नहीं कि वह हर विवाह में समान रूप से या स्वतः पूरा होता है।

विवाह, परिवार और नातेदारी का संबंध

Marriage, Family and Kinship

तीन संबंधित अवधारणाएँ

विवाह, परिवार और नातेदारी निकट जुड़े हैं, लेकिन समानार्थी नहीं हैं। इन्हें अलग पहचानने से सामाजिक संबंधों के प्रकार और जिम्मेदारियाँ अधिक स्पष्ट होते हैं।

अवधारणा	मुख्य अर्थ
विवाह (**Marriage**)	मान्यता प्राप्त दांपत्य व्यवस्था
परिवार (**Family**)	देखभाल, संबंध और उत्तरदायित्व से जुड़ा सामाजिक समूह
नातेदारी (**Kinship**)	वंश, विवाह, दत्तक तथा सामाजिक मान्यता से संबंधित संबंध-व्यवस्था
गृहस्थी (**Household**)	साझा निवास या जीवन-यापन की इकाई

रक्त और विवाहजन्य संबंध

रक्त-संबंधी नातेदारी (**Consanguineal Kinship**) वंश या जैविक संबंध की सामाजिक पहचान से जुड़ती है। विवाहजन्य नातेदारी (**Affinal Kinship**) विवाह से बनती है, जैसे सास-ससुर और बहू-दामाद के संबंध। दत्तक तथा अन्य सामाजिक रूप से मान्य संबंध भी महत्त्वपूर्ण हैं।

निवास और संबंध में अंतर

एक घर में रहने वाले सभी व्यक्ति आवश्यक रूप से नातेदार नहीं होते। दूसरी ओर, अलग घरों में रहने वाले लोग भी परिवार या नातेदारी का भाग हो सकते हैं। इसलिए निवास को अकेले संबंध का प्रमाण न मानें।

विवाह से बनने वाले संबंध

किसी दंपति के विवाह से उनके बीच दांपत्य संबंध बनता है और दोनों के रिश्तेदारों के बीच नई संबद्धताएँ विकसित हो सकती हैं। इनकी निकटता और अपेक्षाएँ संस्कृति तथा परिवार के अनुसार बदलती हैं।

> विवाह संबंध बनाता है, लेकिन परिवार और नातेदारी के सभी रूप केवल विवाह पर निर्भर नहीं हैं।

विवाह के वर्गीकरण के आधार

Bases for Classifying Marriage

एक संस्था, अनेक आधार (Bases of Classification)

विवाह का वर्गीकरण जीवनसाथियों की संख्या, समूह की सीमा, नातेदारी, चयन, निवास या विधि के आधार पर किया जा सकता है। अलग आधारों की श्रेणियाँ एक-दूसरे की विरोधी होना आवश्यक नहीं है।

संख्या	समूह	संबंध
Number	Group	Kinship
एक समय में कितने जीवनसाथी?	किस इकाई के भीतर या बाहर?	नातेदारी की कौन-सी संरचना?

प्रमुख आधार

आधार	संबंधित प्रकार
जीवनसाथियों की संख्या	एकविवाह तथा बहुविवाह के रूप
समूह की सीमा	अंतर्विवाह और बहिर्विवाह
सामाजिक स्तर	अनुलोम और प्रतिलोम की ऐतिहासिक अवधारणाएँ
नातेदारी	क्रॉस-कज़िन, पैरेलल-कज़िन और विशेष पुनर्विवाह रूप
चयन	परिवार द्वारा व्यवस्थित या स्वचयनित
वैवाहिक निवास	पितृस्थानीय, मातृस्थानीय और नवस्थानीय
स्थापना की प्रक्रिया	धार्मिक, प्रथागत या नागरिक व्यवस्था

संयुक्त पहचान का उदाहरण

यदि दो व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करते हैं, एक समय में दोनों का एक ही जीवनसाथी है और वे नया घर बनाते हैं, तो चयन के आधार पर वह स्वचयनित, संख्या के आधार पर एकविवाह तथा निवास के आधार पर नवस्थानीय हो सकता है।

श्रेणी और वैधता

“एकविवाह” बताने से चयन का तरीका पता नहीं चलता। “अंतर्विवाह” बताने से विवाह की कानूनी वैधता तय नहीं होती। हर आधार का अपना केंद्रीय प्रश्न है।

> वर्गीकरण से पहले आधार पहचानें। अलग आधारों की श्रेणियों को एक ही सूची के परस्पर विकल्प समझना गलत है।

एकविवाह और क्रमिक एकविवाह

Monogamy and Serial Monogamy

एकविवाह का अर्थ (Monogamy)

एक समय में एक व्यक्ति का केवल एक जीवनसाथी होना एकविवाह का केंद्रीय आधार है। पारंपरिक उदाहरण में एक पति और एक पत्नी का संबंध बताया जाता है। संख्या की यह व्यवस्था संबंध की गुणवत्ता या चयन की विधि अपने-आप नहीं बताती।

रूप	मुख्य स्पष्टता
एक समय में एक संबंध	एकविवाह का मूल संख्या-आधार
आजीवन एकविवाही संबंध	उसी जीवनसाथी के साथ जीवनपर्यंत संबंध
क्रमिक एकविवाह (**Serial Monogamy**)	पूर्व संबंध समाप्त होने के बाद अगला संबंध; एक साथ अनेक नहीं

क्रमिक और समकालिक का अंतर

यदि किसी व्यक्ति का पहला विवाह विधिवत समाप्त हो गया और बाद में दूसरा विवाह हुआ, तो समय के साथ अनेक जीवनसाथी रहे हैं, लेकिन एक समय में केवल एक वैवाहिक संबंध है। यह समकालिक बहुविवाह से अलग है।

जीवनसाथी की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह भी क्रमिक एकविवाह की चर्चा में आ सकता है। कानूनी पुनर्विवाह की पात्रता लागू कानून के अनुसार देखी जाती है।

संभावित संस्थागत पक्ष

एकविवाह में संबंधों तथा उत्तरदायित्व का ढाँचा अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। लेकिन सहयोग, समानता और सुरक्षित जीवन केवल संख्या से सुनिश्चित नहीं होते। इनका संबंध व्यवहार तथा सामाजिक व्यवस्था से भी है।

उदाहरण की सीमा

किसी व्यक्ति का विधिक रूप से संबंध समाप्त किए बिना अलग रहना अपने-आप पूर्व विवाह की समाप्ति नहीं है। सामाजिक और कानूनी स्थिति अलग समझनी चाहिए।

> क्रमिक एकविवाह का अर्थ अनेक विवाह एक ही समय पर करना नहीं है।

बहुविवाह का सामान्य वर्गीकरण

The General Classification of Polygamy

व्यापक अवधारणा (Polygamy)

बहुविवाह में एक समय में एक से अधिक जीवनसाथियों की वैवाहिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बहुपत्नीविवाह और बहुपतिविवाह इसके प्रमुख रूप हैं। संख्या के आधार पर इनका अर्थ स्पष्ट रखना आवश्यक है।

प्रकार	संबंध की केंद्रीय संरचना
बहुपत्नीविवाह (**Polygyny**)	एक पुरुष और एक समय में एक से अधिक पत्नियाँ
बहुपतिविवाह (**Polyandry**)	एक महिला और एक समय में एक से अधिक पति
समूह विवाह (**Group Marriage**)	पुरुषों और महिलाओं के समूह के बीच सामूहिक वैवाहिक संबंध की अवधारणा

बहुविवाह और द्विविवाह

द्विविवाह (**Bigamy**) में दो समकालिक वैवाहिक संबंधों का संदर्भ आता है। इसका कानूनी अर्थ तथा परिणाम संबंधित कानून से निर्धारित होते हैं। व्यापक सामाजिक वर्गीकरण और विधिक अपराध की परिभाषा एक ही स्तर की बात नहीं हैं।

ऐतिहासिक अध्ययन

मानवशास्त्र विभिन्न समाजों और समयों की व्यवस्थाओं का वर्णन करता है। किसी पुस्तक में किसी प्रथा का उदाहरण मिलने से वह आज पूरे समुदाय में प्रचलित या कानूनी रूप से स्वीकृत सिद्ध नहीं होती।

संख्या और वास्तविक जीवन

जीवनसाथियों की संख्या से आर्थिक सहयोग, शक्ति, निवास या बच्चों की देखभाल का पूरा स्वरूप नहीं बताया जा सकता। इन पक्षों का अलग अध्ययन आवश्यक है।

> बहुविवाह सामान्य शीर्षक है; बहुपत्नीविवाह और बहुपतिविवाह उसकी अलग संरचनाएँ हैं। सामाजिक वर्णन को वर्तमान वैधानिक अनुमति न मानें।

बहुपत्नीविवाह और उसके रूप

Polygyny and Its Forms

अर्थ (Polygyny)

एक पुरुष का एक ही समय में एक से अधिक महिलाओं से विवाह संबंध होना बहुपत्नीविवाह कहलाता है। ऐतिहासिक समाजों में इसका संबंध प्रतिष्ठा, आर्थिक संगठन, श्रम या संतान संबंधी अपेक्षाओं जैसे अनेक कारकों से जोड़ा गया है। किसी एक कारण को सार्वभौमिक नहीं माना जा सकता।

रूप	मुख्य पहचान
भगिनी बहुपत्नीविवाह (**Sororal Polygyny**)	एक व्यक्ति की सह-पत्नियाँ आपस में बहनें हों
अभगिनी बहुपत्नीविवाह (**Non-sororal Polygyny**)	सह-पत्नियाँ आपस में बहनें न हों

उदाहरण से स्पष्टता

किसी ऐतिहासिक व्यवस्था में एक व्यक्ति का दो बहनों से एक समय में वैवाहिक संबंध हो, तो संरचना भगिनी बहुपत्नीविवाह होगी। यदि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन से पुनर्विवाह हो, तो वह अलग परिस्थिति है; दोनों संबंध समकालिक नहीं हैं।

अध्ययन के मुख्य प्रश्न

संसाधन, निर्णय, घरेलू श्रम और बच्चों की देखभाल कैसे बाँटे जाते थे, यह महत्त्वपूर्ण है। सभी सह-पत्नियों के अनुभव समान मानना या केवल सहयोग अथवा संघर्ष का अनुमान लगाना उचित नहीं है।

नामों में सावधानी

भगिनी बहुपत्नीविवाह में “भगिनी” सह-पत्नियों के आपसी संबंध को बताता है। यह शब्द विवाह के क्रम को नहीं बताता। इसे क्रमिक एकविवाह के समान नहीं समझना चाहिए।

> बहुपत्नीविवाह की पहचान में “एक ही समय” केंद्रीय है। ऐतिहासिक संरचना की पहचान और आज उसकी कानूनी स्थिति अलग प्रश्न हैं।

बहुपतिविवाह और उसके रूप

Polyandry and Its Forms

अर्थ (Polyandry)

एक महिला का एक समय में एक से अधिक पुरुषों से वैवाहिक संबंध होना बहुपतिविवाह कहलाता है। इसकी संरचना, निवास और उत्तरदायित्व समाज तथा ऐतिहासिक परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं।

रूप	मुख्य पहचान
भ्रातृ बहुपतिविवाह (**Fraternal Polyandry**)	पति आपस में भाई हों
अभ्रातृ बहुपतिविवाह (**Non-fraternal Polyandry**)	पति आपस में भाई न हों

भ्रातृ रूप की व्याख्या

कुछ ऐतिहासिक व्यवस्थाओं में भाइयों का साझा दांपत्य संबंध संपत्ति के विभाजन, भूमि की उपलब्धता और घरेलू संगठन से जुड़ा रहा है। इसे केवल स्त्री-पुरुष अनुपात या किसी एक आर्थिक कारण का निश्चित परिणाम नहीं माना जा सकता।

ऐतिहासिक उदाहरणों की सीमा

हिमालय के कुछ समुदायों तथा टोडाओं पर पुराने अध्ययनों में बहुपतित्व के रूपों का वर्णन मिलता है। ऐसे उदाहरण विशिष्ट क्षेत्र और काल से संबंधित हैं। उन्हें पूरे समुदाय के वर्तमान व्यवहार की समान विशेषता नहीं बताना चाहिए।

सामाजिक संबंधों का अध्ययन

एक महिला के अनेक पति होने से यह अपने-आप सिद्ध नहीं होता कि समाज मातृसत्तात्मक है। अधिकार, वंश-गणना, संपत्ति और निवास के नियम अलग प्रश्न हैं। इसी तरह बच्चों की सामाजिक संबद्धता विभिन्न समुदायों में अलग नियमों से व्यवस्थित हो सकती है।

समानता की धारणा

किसी विवाह-रूप की संरचना और उसमें शक्ति का वास्तविक वितरण अलग समझना चाहिए। संख्या मात्र से सभी संबंधित व्यक्तियों की समान भागीदारी या संतुष्टि का निष्कर्ष नहीं निकलता।

> बहुपतिविवाह में एक पत्नी तथा अनेक समकालिक पति होते हैं; यह बहुपत्नीविवाह की उलटी संरचना है।

समूह विवाह और सामूहिक विवाह-समारोह

Group Marriage versus a Collective Wedding Ceremony

समूह विवाह की अवधारणा (Group Marriage)

समूह विवाह का आशय ऐसी सामूहिक वैवाहिक संरचना से है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के समूह के सदस्यों के बीच दांपत्य संबंध माना जाए। यह मानवशास्त्रीय वर्गीकरण में वर्णित अवधारणा है। इसके व्यापक तथा स्थायी सामाजिक प्रचलन के प्रमाणों को सावधानी से परखा जाता है।

अवधारणा	मुख्य पहचान
समूह विवाह	वैवाहिक संबंध की सामूहिक संरचना
सामूहिक विवाह-समारोह	अनेक स्वतंत्र दंपतियों का एक आयोजन में विवाह
संयुक्त परिवार	नातेदारों का विस्तृत परिवार; विवाह की संख्या-श्रेणी नहीं

समारोह और संबंध का अंतर

एक मैदान में पचास जोड़ों का विवाह हो सकता है। प्रत्येक जोड़ा अपना अलग दांपत्य संबंध बनाता है। केवल एक ही स्थान, समय या व्यवस्था में समारोह होने से वह समूह विवाह नहीं बन जाता।

ऐतिहासिक सिद्धांत और प्रमाण

कुछ पुराने विकासवादी विचारों में विवाह-रूपों को एक निश्चित क्रम में रखा गया था। अलग समाजों को एक सरल और अनिवार्य विकास-सीढ़ी पर रखना पर्याप्त प्रमाण के बिना उचित नहीं है। समूह विवाह का उल्लेख मात्र उसकी सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं करता।

वर्गीकरण में सावधानी

साझा निवास, बच्चों की सामूहिक देखभाल या कई संबंधित परिवारों का सहयोग अपने-आप समूह विवाह नहीं है। केंद्रीय प्रश्न यह है कि वैवाहिक संबंध किसके बीच और किस प्रकार मान्य है।

> सामूहिक विवाह-समारोह आयोजन का रूप है; समूह विवाह संबंध की संरचना की अवधारणा है।

अंतर्विवाह: समूह के भीतर विवाह

Endogamy: Marriage within a Defined Group

अर्थ (Endogamy)

निर्धारित सामाजिक समूह या इकाई के भीतर विवाह करने का नियम अंतर्विवाह कहलाता है। समूह जाति, उपजाति, जनजाति, धार्मिक समुदाय या कोई अन्य सामाजिक सीमा हो सकता है। इसलिए “भीतर” किस इकाई के संदर्भ में कहा गया है, यह स्पष्ट होना चाहिए।

इकाई	अंतर्विवाह का आशय
जाति या उपजाति	उसी निर्धारित समूह के भीतर चयन
धार्मिक समुदाय	उसी धार्मिक समूह के भीतर चयन
जनजातीय समूह	संबंधित समुदाय की सीमा के भीतर चयन
अन्य सामाजिक इकाई	उसी मान्य सीमा के भीतर विवाह

सामाजिक कारणों की चर्चा

समूह-पहचान, रीति की निरंतरता, संपत्ति, नातेदारी तथा सामाजिक संपर्क ऐसे नियमों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ समूह-संरक्षण और सामाजिक बंदिश दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है।

अंतर्विवाह और रक्त-संबंध

एक बड़े समुदाय के भीतर विवाह करने का अर्थ निकट रक्त-संबंधी से विवाह करना नहीं है। समुदाय की सीमा और वंशावली की निकटता अलग बातें हैं।

अन्य नियमों से संबंध

एक व्यवस्था में जाति के भीतर विवाह अपेक्षित हो सकता है और उसी समय गोत्र के बाहर विवाह का नियम भी हो सकता है। अलग इकाइयों के संदर्भ में अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह साथ मौजूद रह सकते हैं।

सामाजिक नियम और अधिकार

समूह की अपेक्षा और व्यक्तियों की कानूनी पात्रता को समान न मानें। केवल परंपरा का उल्लेख किसी पर विवाह के लिए दबाव का उचित आधार नहीं है।

> अंतर्विवाह की पहचान में निर्धारित समूह की सीमा केंद्रीय है, केवल परिवार की निकटता नहीं।

बहिर्विवाह: निर्धारित इकाई के बाहर विवाह

Exogamy: Marriage outside a Defined Unit

अर्थ (Exogamy)

किसी निर्धारित नातेदारी या सामाजिक इकाई के बाहर विवाह करने का नियम बहिर्विवाह है। गोत्र, कुल, वंश या गाँव जैसी इकाइयाँ अलग समाजों में इस नियम का आधार हो सकती हैं। हर स्थान पर सभी रूप समान रूप से लागू नहीं होते।

संदर्भ	मुख्य आशय
गोत्र बहिर्विवाह	उसी गोत्र की सीमा के बाहर चयन
कुल या वंश बहिर्विवाह	निर्धारित वंश-समूह के बाहर चयन
ग्राम बहिर्विवाह	संबंधित रीति में अपने गाँव के बाहर विवाह
निकट संबंध संबंधी निषेध	निश्चित संबंधों में विवाह से परहेज की व्यवस्था

एक साथ दो नियम

काल्पनिक उदाहरण में किसी समुदाय में जाति के भीतर और गोत्र के बाहर विवाह की अपेक्षा है। ऐसा विवाह जाति की दृष्टि से अंतर्विवाही तथा गोत्र की दृष्टि से बहिर्विवाही होगा। दोनों कथन विरोधी नहीं हैं।

इकाइयों का अंतर

गोत्र, जैविक निकटता और कानून में परिभाषित सपिंड संबंध एक ही अवधारणा नहीं हैं। केवल गोत्र समान या अलग होने से किसी विशेष विवाह की कानूनी वैधता का पूरा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

सामाजिक विश्लेषण

बाहर विवाह से नातेदारी और संपर्क बढ़ सकते हैं। फिर भी प्रत्येक बहिर्विवाही नियम का केवल एक उद्देश्य बताना कठिन है। स्थानीय अर्थ, शक्ति और सामाजिक इतिहास भी समझना चाहिए।

> अंतर्विवाह और बहिर्विवाह लिखने से पहले संबंधित इकाई का नाम स्पष्ट करें।

अनुलोम और प्रतिलोम की अवधारणाएँ

Anuloma, Pratiloma and Social Status

सामाजिक स्तर का ऐतिहासिक संदर्भ

अनुलोम और प्रतिलोम की चर्चा परंपरागत सामाजिक श्रेणीक्रम के संदर्भ में की जाती है। यहाँ प्रयुक्त उच्चतर या निम्नतर स्थिति उस ऐतिहासिक व्यवस्था की मानी हुई स्थिति है; यह व्यक्ति की वास्तविक योग्यता या मानवीय मूल्य का निर्धारण नहीं करती।

अवधारणा	पारंपरिक संदर्भ में अर्थ
अनुलोम (**Anuloma**)	परंपरागत उच्चतर माने गए समूह के पुरुष और निम्नतर समूह की महिला का विवाह
प्रतिलोम (**Pratiloma**)	परंपरागत निम्नतर माने गए समूह के पुरुष और उच्चतर समूह की महिला का विवाह

हाइपरगैमी और हाइपोगैमी

ऊर्ध्वविवाह (**Hypergamy**) में उच्चतर सामाजिक स्थिति वाले समूह में विवाह का संदर्भ होता है। भारतीय पारंपरिक चर्चा में इसे स्त्री के दृष्टिकोण से अनुलोम से जोड़ा जाता है। अधोविवाह (**Hypogamy**) विपरीत स्थिति की चर्चा है और प्रतिलोम से जोड़ा जाता है।

दृष्टिकोण स्पष्ट रखना

पुरुष और महिला किस समूह से हैं, यह क्रम बदलने पर प्रकार बदल सकता है। केवल “ऊँचे समूह में विवाह” लिख देने से विश्लेषण अस्पष्ट हो सकता है।

ऐतिहासिक मूल्यांकन और वर्तमान कानून

पुरानी सामाजिक स्वीकृति या निंदा को वर्तमान कानूनी वैधता का समानार्थी न समझें। आज किसी विवाह की पात्रता संबंधित कानून की शर्तों से देखी जाती है।

आलोचनात्मक समझ

यह वर्गीकरण जाति और लैंगिक असमानता का अध्ययन करने में उपयोगी है। इसका उद्देश्य श्रेणीक्रम का समर्थन या लोगों का मूल्यांकन करना नहीं है।

> अनुलोम-प्रतिलोम सामाजिक स्तर के संदर्भ हैं; अंतर्विवाह-बहिर्विवाह समूह की सीमा के संदर्भ हैं।

क्रॉस-कज़िन और पैरेलल-कज़िन विवाह

Cross-cousin and Parallel-cousin Marriage

नातेदारी का आधार (Cousin Marriage)

कज़िन संबंध पहचानने के लिए अपने माता-पिता के भाई या बहन से संबंध देखें। क्रॉस और पैरेलल का अंतर माता-पिता तथा उनके संबंधित सहोदर के लिंग-संबंध पर आधारित है, केवल दूरी या परिचय पर नहीं।

संबंध	श्रेणी
पिता के भाई की संतान: चचेरा संबंध	पैरेलल-कज़िन (**Parallel Cousin**)
माता की बहन की संतान: मौसेरा संबंध	पैरेलल-कज़िन (**Parallel Cousin**)
माता के भाई की संतान: ममेरा संबंध	क्रॉस-कज़िन (**Cross Cousin**)
पिता की बहन की संतान: फुफेरा संबंध	क्रॉस-कज़िन (**Cross Cousin**)

दो भाई या दो बहनें

Parallel Cousins

उनकी संतानों का पैरेलल-कज़िन संबंध

एक भाई और एक बहन

Cross Cousins

उनकी संतानों का क्रॉस-कज़िन संबंध

नियम की सरल समझ

माता-पिता के समान लिंग वाले सहोदर की संतान पैरेलल-कज़िन होती है। विपरीत लिंग वाले सहोदर की संतान क्रॉस-कज़िन होती है। इस प्रकार दो भाइयों या दो बहनों की संतानों के बीच संबंध पैरेलल है। भाई और बहन की संतानों के बीच संबंध क्रॉस है।

सामाजिक विविधता

कुछ समुदायों में किसी विशिष्ट कज़िन से विवाह की वरीयता रही है, जबकि अन्य में निषेध है। पूरे भारत के लिए एक ही प्रथा या स्वीकृति का दावा नहीं किया जा सकता।

नातेदारी और वैधता

संबंध का समाजशास्त्रीय नाम तथा उसकी कानूनी पात्रता अलग हैं। लागू कानून में निषिद्ध संबंध और मान्य प्रथा के प्रावधान प्रासंगिक हो सकते हैं।

> “क्रॉस” का अर्थ अंतरजातीय विवाह और “पैरेलल” का अर्थ एक ही जाति में विवाह नहीं है। ये नातेदारी की श्रेणियाँ हैं।

देवर-विवाह और साली-विवाह के रूप

Levirate and Sororate

विशेष पुनर्विवाह संबंध

नातेदारी आधारित कुछ व्यवस्थाओं में जीवनसाथी की मृत्यु के बाद उसके भाई या बहन से विवाह का वर्णन मिलता है। इन रूपों को उनके केंद्रीय संबंध से पहचानें; केवल सामान्य पुनर्विवाह से नहीं।

रूप	केंद्रीय संबंध
लेविरैट (**Levirate**)	विधवा और उसके दिवंगत पति के भाई के बीच विवाह
सोरोरैट (**Sororate**)	विधुर और उसकी दिवंगत पत्नी की बहन के बीच विवाह

लेविरैट की व्याख्या

देवर-विवाह शब्द प्रचलित है, लेकिन व्यापक मानवशास्त्रीय श्रेणी में दिवंगत पति का छोटा या बड़ा भाई अलग उपरूपों में आ सकता है। इसलिए केवल हिंदी नाम देखकर सभी स्थानों में आयु-क्रम समान न मानें।

सोरोरैट की व्याख्या

साली-विवाह के प्रचलित नाम में भी पत्नी की बहन से संबंध केंद्रीय है। पुराने समाजों में परिवारों की संबद्धता और बच्चों की देखभाल से इसके संबंध की चर्चा मिलती है। उद्देश्य तथा व्यवहार स्थानीय परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं।

समान दिखने वाले रूपों में अंतर

यदि दो बहनें एक पुरुष की एक ही समय में पत्नियाँ हैं, तो भगिनी बहुपत्नीविवाह की संरचना है। पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन से विवाह होने पर समकालिकता नहीं है।

सहमति और वर्तमान संदर्भ

किसी प्रथा का इतिहास विधवा या विधुर पर उसी संबंध में विवाह करने की बाध्यता नहीं बनाता। वर्तमान पात्रता तथा प्रक्रिया संबंधित कानून से देखी जाती है।

> हर विधवा-पुनर्विवाह लेविरैट और हर विधुर-पुनर्विवाह सोरोरैट नहीं होता।

विवाहोत्तर निवास के प्रकार

Patterns of Post-marital Residence

निवास का आधार (Post-marital Residence)

विवाह के बाद दंपति कहाँ रहते हैं, यह निवास-नियम का विषय है। निवास, वंश-गणना और परिवार में निर्णय-अधिकार अलग अवधारणाएँ हैं। उनका संबंध हो सकता है, लेकिन वे एक-दूसरे के समानार्थी नहीं हैं।

प्रकार	निवास की मुख्य दिशा
पितृस्थानीय (**Patrilocal**)	पति के परिवार या पक्ष के साथ अथवा निकट
मातृस्थानीय (**Matrilocal**)	पत्नी के परिवार या पक्ष के साथ अथवा निकट
नवस्थानीय (**Neolocal**)	दोनों पक्षों से अलग नया गृहस्थ निवास
उभयस्थानीय (**Bilocal/Ambilocal**)	व्यवस्था के अनुसार पति या पत्नी के पक्ष में निवास
मातुलस्थानीय (**Avunculocal**)	पति के मामा के साथ या निकट निवास
पृथकस्थानीय (**Duolocal**)	दोनों अपने-अपने जन्म-परिवार में निवास बनाए रखें

निवास और वंश का भेद

मातृस्थानीय होने से परिवार अपने-आप मातृसत्तात्मक नहीं होता। मातृवंशीय (**Matrilineal**) शब्द वंश की गणना बताता है, जबकि मातृस्थानीय निवास बताता है। अधिकार का प्रश्न अलग है।

नियम और व्यक्तिगत व्यवस्था

रोजगार के कारण अस्थायी अलगाव तथा समुदाय का स्थापित निवास-नियम अलग हो सकते हैं। किसी एक समय के पते से पूरी नातेदारी व्यवस्था का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

जीवन में बदलाव

दंपति का निवास नौकरी, देखभाल, आवास और संसाधनों के साथ बदल सकता है। ऐसी वास्तविक स्थिति को संबंधित समय और कारण में समझें।

> “स्थानीय” निवास की दिशा बताता है; “वंशीय” वंश-गणना और “सत्तात्मक” अधिकार से संबंधित है।

व्यवस्थित और स्वचयनित विवाह

Arranged and Self-choice Marriage

चयन की प्रक्रिया (Mate Selection)

परिवार द्वारा परिचय और व्यवस्था कराए जाने वाले विवाह को व्यवस्थित विवाह (**Arranged Marriage**) कहा जाता है। स्वचयनित विवाह (**Self-choice Marriage**) में संबंधित व्यक्ति जीवनसाथी के चयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। व्यवहार में दोनों के बीच अनेक मिश्रित रूप मिलते हैं।

पक्ष	व्यवस्थित चयन	स्वचयनित चयन
प्रारंभिक संपर्क	परिवार या परिचितों की पहल हो सकती है	व्यक्तियों का संपर्क और पसंद प्रमुख हो सकती है
परिवार की भूमिका	परिचय, जानकारी और आयोजन	सलाह, स्वीकृति या आयोजन में सहयोग संभव
केंद्रीय आवश्यकता	संबंधित व्यक्तियों की स्वतंत्र सहमति	संबंधित व्यक्तियों की स्वतंत्र सहमति

कठोर विरोध नहीं

दो व्यक्ति पहले से परिचित हों और परिवार बाद में सहयोग करे, तो व्यक्तिगत चयन तथा पारिवारिक सहभागिता दोनों उपस्थित हैं। केवल एक नाम से पूरी निर्णय-प्रक्रिया नहीं समझी जा सकती।

प्रेम और संबंध की गुणवत्ता

प्रेम-विवाह का नाम अपने-आप संवाद, समानता या स्थायित्व की गारंटी नहीं है। व्यवस्थित विवाह का नाम अपने-आप दबाव या सहमति की अनुपस्थिति भी सिद्ध नहीं करता। वास्तविक व्यवहार और निर्णय देखें।

अन्य आधारों से अंतर

“प्रेम-विवाह”, “अंतरजातीय विवाह” और “नागरिक विवाह” अलग बातें बताते हैं। पहला चयन, दूसरा समूह और तीसरा स्थापना की विधिक प्रक्रिया से संबंधित हो सकता है। एक विवाह में ये विशेषताएँ साथ भी हो सकती हैं।

> जीवनसाथी के चयन में परिवार का सहयोग और व्यक्तियों की स्वतंत्र सहमति परस्पर विरोधी होना आवश्यक नहीं है।

विवाह के आठ ऐतिहासिक रूप: प्रथम भाग

Eight Classical Forms: Part One

धर्मशास्त्रीय वर्गीकरण (Classical Forms)

प्राचीन धर्मशास्त्रीय चर्चा में ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच नाम मिलते हैं। यह ऐतिहासिक वर्गीकरण है; इसे आज के विवाह-कानून की वैध श्रेणियों की सूची नहीं माना जाना चाहिए।

नीचे पहले चार रूपों का मुख्य आशय दिया गया है। इन्हें धर्मशास्त्रीय वर्गीकरण में प्रायः प्रशस्त रूपों के रूप में रखा गया है। विस्तृत वर्णन और मूल्यांकन अलग ग्रंथों में भिन्न हो सकते हैं।

रूप	ऐतिहासिक वर्णन का मुख्य आधार
ब्राह्म (**Brahma**)	गुणवान और उपयुक्त वर को आमंत्रित कर विवाह की व्यवस्था
दैव (**Daiva**)	यज्ञ या अनुष्ठान संपन्न कराने वाले पुरोहित से कन्या का विवाह
आर्ष (**Arsha**)	वरपक्ष द्वारा पशु-युगल दिए जाने से संबंधित विवाह-व्यवस्था
प्राजापत्य (**Prajapatya**)	दोनों को साथ मिलकर गृहस्थ धर्म निभाने का निर्देश और आशीर्वाद

मुख्य भेद

ब्राह्म में उपयुक्त वर का चयन प्रमुख है, जबकि दैव में अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित का संदर्भ पहचान का आधार है। प्राजापत्य में संयुक्त गृहस्थ कर्तव्य पर बल मिलता है। आर्ष में पशु-भेंट का उल्लेख उसकी अलग पहचान है।

इतिहास की भाषा और वर्तमान समझ

ऐतिहासिक वर्णन अपने समय की पारिवारिक तथा लैंगिक व्यवस्था दर्शाते हैं। उनका अध्ययन आधुनिक व्यक्तियों के अधिकार या इच्छा को गौण ठहराने का आधार नहीं है।

> आठ नाम याद रखने के साथ प्रत्येक की अलग पहचान समझना आवश्यक है; उन्हें आधुनिक चयन-विधियों का सीधा समानार्थी न बनाएँ।

विवाह के आठ ऐतिहासिक रूप: द्वितीय भाग

Eight Classical Forms: Part Two

शेष चार रूपों की पहचान

आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच रूप धर्मशास्त्रीय वर्णनों में अलग आधारों से पहचाने जाते हैं। इनके ऐतिहासिक वर्णन को वर्तमान कानून या नैतिक स्वीकृति के बराबर नहीं माना जा सकता।

रूप	ऐतिहासिक वर्णन का मुख्य आधार
आसुर (**Asura**)	वधूपक्ष को धन या संपत्ति दिए जाने से संबंधित व्यवस्था
गान्धर्व (**Gandharva**)	स्त्री और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण तथा इच्छा पर आधारित संबंध
राक्षस (**Rakshasa**)	बलपूर्वक हरण से संबंधित वर्णन
पैशाच (**Paishacha**)	सहमति देने में असमर्थ अवस्था में शोषण से संबंधित निंदित वर्णन

मुख्य अंतर

गान्धर्व में पारस्परिक इच्छा केंद्रीय है। आसुर में संपत्ति-हस्तांतरण का उल्लेख पहचान का आधार है। राक्षस और पैशाच के वर्णन बल तथा सहमति के अभाव जैसे गंभीर प्रश्न उठाते हैं।

आधुनिक शब्दों से सावधानी

हर आधुनिक प्रेम-विवाह को ऐतिहासिक गान्धर्व और हर उपहार वाले विवाह को आसुर कहना उचित नहीं है। आधुनिक संबंध का सामाजिक तथा कानूनी संदर्भ अलग हो सकता है। केवल बाहरी समानता से दोनों व्यवस्थाएँ समान नहीं हो जातीं।

ऐतिहासिक मूल्यांकन

अलग ग्रंथों में इन रूपों के प्रति स्वीकृति, निंदा और परिस्थितियों का मूल्यांकन भिन्न मिलता है। आठ नामों को एक ही दर्जे के स्वीकार्य विकल्प मानना गलत होगा।

वर्तमान दृष्टि

किसी ऐतिहासिक नाम से बल, शोषण या सहमति के अभाव को उचित नहीं ठहराया जा सकता। व्यक्तियों की सुरक्षा तथा लागू कानून केंद्रीय हैं।

> वर्गीकरण अतीत की सामाजिक धारणाएँ समझाता है; वह किसी हानिकारक प्रथा का वर्तमान समर्थन नहीं है।

पारंपरिक हिन्दू दृष्टि में विवाह के उद्देश्य

Objectives in the Traditional Hindu Perspective

धर्म, प्रजा और रति

पारंपरिक हिन्दू चिंतन में विवाह के उद्देश्यों की चर्चा धर्म, प्रजा और रति के रूप में मिलती है। यह एक विशिष्ट धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि है; सभी समुदायों और वर्तमान व्यक्तियों के उद्देश्य बिल्कुल समान नहीं होते।

उद्देश्य	पारंपरिक आशय
धर्म (**Dharma**)	गृहस्थ जीवन तथा धार्मिक-सामाजिक कर्तव्यों का संयुक्त निर्वाह
प्रजा (**Praja**)	संतान और वंश की निरंतरता से संबंधित अपेक्षा
रति (**Rati**)	दांपत्य निकटता और कामना की स्वीकृत अभिव्यक्ति

संस्कार की अवधारणा (Sacrament)

पारंपरिक दृष्टि में विवाह को संस्कार और उत्तरदायित्वपूर्ण संबंध के रूप में महत्त्व दिया गया। अनुष्ठान तथा जीवन की अवस्थाओं से जुड़े सांस्कृतिक अर्थ भी इसके साथ रहे हैं।

परंपरा और विधिक परिवर्तन

संस्कार संबंधी धारणा के साथ आज वैधानिक अधिकार, विवाह-विच्छेद, पुनर्विवाह और अन्य प्रावधान भी मौजूद हैं। इसलिए वर्तमान हिन्दू विवाह को केवल ऐतिहासिक धारणा के आधार पर कानूनी रूप से अटूट घोषित नहीं किया जा सकता।

संतान के संदर्भ की स्पष्टता

संतान की पारंपरिक अपेक्षा का अध्ययन करते समय उसे हर व्यक्ति पर लागू दायित्व न बनाया जाए। संतान न होना या न चाहना व्यक्ति की गरिमा घटाने का आधार नहीं है। पुत्र और पुत्री के मूल्य में भेद करना भी उचित नहीं है।

अध्ययन का संतुलन

धार्मिक अर्थ, सामाजिक संस्था और कानूनी व्यवस्था तीनों स्तरों को अलग समझना चाहिए। एक स्तर की व्याख्या अन्य सभी स्तरों का पूर्ण उत्तर नहीं देती।

> पारंपरिक उद्देश्य का वर्णन और वर्तमान दंपति के जीवन-निर्णय एक ही बात नहीं हैं।

जीवनसाथी प्राप्त करने के प्रथागत तरीके

Customary Ways of Establishing Marriage

मानवशास्त्रीय अध्ययन का क्षेत्र

विभिन्न समुदायों के ऐतिहासिक अध्ययनों में जीवनसाथी प्राप्त करने या विवाह स्थापित करने की कई प्रथाओं का वर्णन मिलता है। इनके नामों से पूरे समुदाय का वर्तमान व्यवहार नहीं बताया जा सकता।

प्रथागत तरीका	मुख्य आशय
सेवा द्वारा विवाह (**Marriage by Service**)	विवाह-व्यवस्था के अंतर्गत वर द्वारा वधूपक्ष के लिए काम करना
विनिमय द्वारा विवाह (**Marriage by Exchange**)	दो समूहों या परिवारों के बीच पारस्परिक विवाह-संबंध
वधूमूल्य (**Bridewealth/Bride Price**)	वरपक्ष से वधूपक्ष को संपत्ति या वस्तुओं का हस्तांतरण
पलायन द्वारा विवाह (**Elopement**)	परिवार की व्यवस्था से अलग व्यक्तियों का साथ जाने से जुड़ा रूप
परिवीक्षा (**Probation**)	कुछ व्यवस्थाओं में संबंध का परीक्षण-काल
हरण से संबंधित रूप (**Capture**)	हरण के आधार पर वर्णित ऐतिहासिक व्यवस्था

नाम और वास्तविकता

कुछ प्रथाओं में प्रतीकात्मक अनुष्ठान और वास्तविक बल में अंतर हो सकता है। विवरण समझने के लिए स्थानीय संदर्भ तथा व्यक्तियों की इच्छा देखनी होती है। किसी नाम से जबरदस्ती की अनुपस्थिति या उपस्थिति का पूरा निष्कर्ष नहीं निकलता।

मूल्य-हस्तांतरण की समझ

वधूमूल्य का सामाजिक कार्य केवल व्यक्ति को वस्तु की तरह खरीदना मानकर नहीं समझा जाना चाहिए। संबंध, दायित्व और संसाधन का संदर्भ भी हो सकता है। फिर भी किसी भुगतान से व्यक्ति पर स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता।

वर्तमान मानक

आज विवाह की पात्रता, आयु, स्वतंत्र सहमति तथा विधिक प्रक्रिया संबंधित कानून से तय होती है। प्रथा का उल्लेख कानून से छूट का स्वतः प्रमाण नहीं है।

> यह वर्गीकरण सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्णन है; इसे विवाह करने के व्यावहारिक निर्देश या वर्तमान वैध विकल्पों की सूची न समझें।

धार्मिक, प्रथागत और नागरिक विवाह

Religious, Customary and Civil Marriage

स्थापना की प्रक्रिया का आधार

विवाह की स्थापना धार्मिक रीति, मान्य प्रथा या नागरिक विधिक प्रक्रिया से जुड़ी हो सकती है। यह वर्गीकरण संख्या या जीवनसाथी के चयन का विकल्प नहीं है। प्रत्येक रूप की कानूनी मान्यता लागू अधिनियम और आवश्यक शर्तों से समझी जाती है।

पक्ष	मुख्य आशय
धार्मिक रीति (**Religious Ceremony**)	संबंधित धार्मिक अनुष्ठान और विधि
प्रथागत रीति (**Customary Form**)	समुदाय में मान्य और प्रासंगिक प्रथा
नागरिक विवाह (**Civil Marriage**)	निर्धारित अधिकारी के समक्ष विधिक प्रक्रिया

भारतीय विविधता

विभिन्न समुदायों की धार्मिक परंपराओं में विवाह का अर्थ और अनुष्ठान अलग हैं। हिन्दू संस्कार, मुस्लिम निकाह, ईसाई और पारसी विवाह की अपनी संबंधित व्यवस्थाएँ हैं। इनमें किसी एक परंपरा का स्वरूप सभी पर लागू नहीं होता।

विशेष विवाह अधिनियम का संबंध

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 नागरिक विवाह की व्यवस्था देता है। यह केवल अलग धर्म के व्यक्तियों तक सीमित नहीं है; पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले समान धर्म के व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

प्रचलित शब्द और विधिक प्रक्रिया

“कोर्ट मैरिज” आम बोलचाल का शब्द है। संबंधित कानून में निर्धारित विवाह अधिकारी, पात्रता और प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हैं। केवल नोटरीकृत कागज या निजी घोषणा को हर स्थिति में वैध नागरिक विवाह मान लेना गलत है।

मिश्रित पहलू

एक स्वचयनित विवाह नागरिक प्रक्रिया से स्थापित हो सकता है। परिवार द्वारा व्यवस्थित विवाह भी नागरिक प्रक्रिया से हो सकता है। चयन और स्थापना अलग आधार हैं।

> धार्मिक समारोह, नागरिक स्थापना और विवाह का पंजीकरण अलग अवधारणाएँ हैं; हर कागज की कानूनी भूमिका समान नहीं है।

विवाह में परिवर्तन के प्रमुख कारक

Factors Influencing Change in Marriage

सामाजिक परिवर्तन (Social Change)

शिक्षा, रोजगार, नगरीकरण, प्रवास, संचार और कानून विवाह की अपेक्षाएँ तथा व्यवहार प्रभावित कर सकते हैं। परिवर्तन की दिशा और गति सभी वर्गों, क्षेत्रों तथा समुदायों में समान नहीं होती।

कारक	संभावित प्रभाव
शिक्षा	जानकारी, आकांक्षा और निर्णय में सहभागिता
आर्थिक अवसर	निर्भरता, निवास और कार्य-भूमिका में बदलाव
नगरीकरण तथा प्रवास	संपर्क-क्षेत्र और परिवार से भौगोलिक दूरी
डिजिटल माध्यम	परिचय के नए अवसर तथा पहचान-सुरक्षा की जरूरत
कानून तथा अधिकार	पात्रता, संरक्षण और वैधानिक प्रक्रिया
बदलते मूल्य	साहचर्य, समानता और व्यक्तिगत पसंद पर बल

परिवर्तन और निरंतरता साथ-साथ

शिक्षित या शहरी व्यक्ति भी परिवार की भूमिका, जाति या समुदाय की अपेक्षाओं को महत्त्व दे सकता है। इसलिए आधुनिकता आने से सभी परंपराएँ समाप्त हो जाती हैं, ऐसा निष्कर्ष सही नहीं है।

नई संभावनाएँ और चुनौतियाँ

व्यक्तिगत चयन के अवसर बढ़ सकते हैं, जबकि काम, निवास और देखभाल का समन्वय चुनौती भी बन सकता है। डिजिटल परिचय में उपलब्ध जानकारी की विश्वसनीयता तथा आर्थिक दबाव जैसे प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण हैं।

सामान्यीकरण की सीमा

विवाह की आयु, विवाह-विच्छेद या अंतरसमूह विवाह के बारे में परिवर्तन बताने के लिए विश्वसनीय आँकड़े चाहिए। केवल आसपास के कुछ उदाहरण पूरे समाज की दर नहीं बताते।

> सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन “पुराना बनाम नया” की सरल तुलना से आगे जाकर वास्तविक अवसर, बाधाएँ और असमानताएँ देखता है।

जीवनसाथी के चयन को प्रभावित करने वाले कारक

Factors Influencing Mate Selection

चयन का बहुआयामी स्वरूप

जीवनसाथी का चयन केवल एक गुण से तय नहीं होता। व्यक्ति की पसंद, परिवार, सामाजिक संपर्क, अवसर और व्यवहार की वास्तविक जानकारी मिलकर निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। समानता का अर्थ प्रत्येक गुण में एक जैसा होना नहीं है।

कारक	विचार का क्षेत्र
मूल्य और जीवन-लक्ष्य	शिक्षा, कार्य, निवास और परिवार संबंधी अपेक्षाएँ
संवाद	मतभेद पर बात करने और सुनने की क्षमता
व्यवहार और सम्मान	सीमाओं, सहमति और गरिमा के प्रति दृष्टि
आर्थिक जानकारी	आय, दायित्व और खर्च की वास्तविक स्थिति
सामाजिक परिस्थिति	परिवार, भाषा और सांस्कृतिक अपेक्षाएँ
व्यक्तिगत पसंद	रुचि, साहचर्य और आकर्षण

जानकारी और अनुमान

उपाधि, आय या सामाजिक प्रतिष्ठा अकेले व्यवहार की पूरी जानकारी नहीं देते। निर्णय में व्यक्ति के विचार और व्यवहार के बीच संबंध देखना महत्त्वपूर्ण है। दूसरे लोगों की अफवाह को सत्य मानना भी उचित नहीं है।

समानता और पूरकता

कुछ क्षेत्रों में समान रुचियाँ संवाद आसान कर सकती हैं। अन्य क्षेत्रों में अलग कौशल सहयोग दे सकते हैं। केवल विपरीत व्यक्तित्व होने या बिल्कुल समान होने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती।

निर्णय का अधिकार

परिवार जानकारी तथा सहयोग दे सकता है, लेकिन संबंधित व्यक्तियों की इच्छा केंद्रीय है। जानकारी छिपाना, धमकी या आर्थिक सौदेबाजी विवेकपूर्ण चयन को बाधित कर सकते हैं।

> चयन में बाहरी मानकों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार, स्पष्ट अपेक्षाएँ और स्वतंत्र निर्णय महत्त्वपूर्ण हैं।

वैवाहिक तैयारी और परिपक्वता

Marital Readiness and Maturity

तैयारी का अर्थ (Marital Readiness)

विवाह की तैयारी केवल समारोह, खर्च या कानूनी न्यूनतम आयु पूरी होने का नाम नहीं है। इसमें निर्णय की समझ, परस्पर जिम्मेदारी, संवाद और जीवन की व्यावहारिक व्यवस्था पर विचार शामिल है।

तैयारी का पक्ष	उपयोगी आधार
भावनात्मक	भावना पहचानना और सुरक्षित अभिव्यक्ति
सामाजिक	दूसरे के संबंध तथा सीमाओं का सम्मान
निर्णय संबंधी	जानकारी समझना और स्वेच्छा से चुनाव
आर्थिक	उपलब्ध साधन और दायित्व की वास्तविक योजना
व्यावहारिक	निवास, कार्य, समय और देखभाल का समन्वय

परिपक्वता और पूर्णता

परिपक्वता का अर्थ कभी गलती न करना या हर समस्या पहले से हल होना नहीं है। सीखने, प्रतिक्रिया स्वीकार करने और जरूरत पर सहायता लेने की क्षमता महत्त्वपूर्ण है।

समझ
Understanding
जानकारी तथा जिम्मेदारी की समझ

सहमति
Consent
दबाव से मुक्त व्यक्तिगत निर्णय

साझेदारी
Partnership
सम्मान और सहयोग की तैयारी

आयु और तैयारी में अंतर

न्यूनतम कानूनी आयु एक आवश्यक कानूनी सीमा है। आयु पूरी होने से हर व्यक्ति की परिस्थिति और तैयारी समान नहीं हो जाती। दूसरी ओर, कम आय या दिव्यांगता के आधार पर व्यक्ति की गरिमा और क्षमता का सामान्य निषेध भी उचित नहीं है।

स्वतंत्र सहमति

सहमति जानकारी और स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। केवल चुप रहना या परिवार की इच्छा मान लेना हमेशा वास्तविक पसंद की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है। दबाव के बीच निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

> वैवाहिक तैयारी का केंद्र संबंध और जीवन की जिम्मेदारी है; आयोजन की भव्यता उसका माप नहीं है।

साझेदारी, अपेक्षाएँ और संवाद

Partnership, Expectations and Communication

साझा जीवन की योजना (Shared Expectations)

संबंध में दोनों व्यक्तियों की अपेक्षाएँ पहले से समान होना आवश्यक नहीं है। उन्हें स्पष्ट करना, अंतर पर बात करना और व्यावहारिक व्यवस्था बनाना उपयोगी है। बिना चर्चा के अनुमान भविष्य में कठिनाई पैदा कर सकते हैं।

चर्चा का विषय	मुख्य पहलू
अध्ययन और कार्य	आगे की पढ़ाई, रोजगार तथा स्थान
घरेलू जिम्मेदारी	खाना, सफाई, देखभाल और समय
आर्थिक व्यवस्था	खर्च, बचत, ऋण और निर्णय
परिवार से संबंध	संपर्क, सहयोग और निजी सीमा
संतान संबंधी सोच	इच्छा, समय और साझा जिम्मेदारी
व्यक्तिगत स्थान	मित्रता, रुचि और विश्राम

न्यायसंगत बँटवारा

जिम्मेदारी केवल लिंग के आधार पर तय करना सभी परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है। उपलब्ध समय, क्षमता, स्वास्थ्य और काम के भार को साथ देखें। बिना वेतन का घरेलू तथा देखभाल-कार्य भी वास्तविक श्रम है।

संवाद के तरीके

व्यक्ति अपनी जरूरत स्पष्ट शब्दों में बताए और दूसरे की बात सुने। “तुम हमेशा ऐसे हो” जैसे व्यापक आरोप के बजाय विशेष व्यवहार और उसके प्रभाव पर बात करना उपयोगी है।

मतभेद और सुरक्षा

मतभेद संबंध का सामान्य भाग हो सकता है। धमकी, अपमान या हिंसा को सामान्य मतभेद कहकर हल्का नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सुरक्षित सहायता आवश्यक हो सकती है।

> सहयोग का अर्थ अपनी पहचान समाप्त करना नहीं; परस्पर सम्मान के साथ साझा जीवन की व्यवस्था बनाना है।

विवाह-पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समझ

Premarital Education and Health Awareness

विवाह-पूर्व शिक्षा (Premarital Education)

विवाह-पूर्व शिक्षा में संबंध, संवाद, स्वास्थ्य, जिम्मेदारी और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी जा सकती है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को एक आदर्श साँचे में परखना नहीं, सूचित निर्णय और सहयोग को बढ़ाना है।

क्षेत्र	जानकारी का उदाहरण
संवाद	मतभेद, भावनाएँ और सीमा स्पष्ट करना
प्रजनन स्वास्थ्य	वैज्ञानिक जानकारी और संबंधित सेवा
सामान्य स्वास्थ्य	उपचार तथा दैनिक देखभाल की जरूरत
आनुवंशिक परामर्श	उपयुक्त पारिवारिक इतिहास पर विशेषज्ञ जानकारी
आर्थिक योजना	खर्च, बचत और जिम्मेदारी का समन्वय

स्वास्थ्य सूचना और सम्मान

स्वास्थ्य समस्या पर संवाद तथ्यपूर्ण तथा संवेदनशील हो। किसी बीमारी को चरित्र का दोष न मानें। मानसिक रोग या अन्य बीमारी का उपचार विवाह करा देने मात्र से नहीं हो जाता। जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएँ महत्त्वपूर्ण रहती हैं।

आनुवंशिक जोखिम की स्पष्टता

निकट रक्त-संबंध तथा कुछ पारिवारिक रोग-इतिहास में विशिष्ट आनुवंशिक स्थितियों का जोखिम प्रासंगिक हो सकता है। विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध जानकारी समझने में मदद करता है। जोखिम की संभावना और निश्चित परिणाम अलग हैं।

जाँच और निर्णय

हर व्यक्ति के लिए सभी चिकित्सा जाँच एक जैसी आवश्यक नहीं होतीं। उपयुक्त जाँच चिकित्सा-इतिहास, जोखिम और पेशेवर सलाह के अनुसार तय होती है। निजता, जानकारी और सहमति का सम्मान जरूरी है।

> स्वास्थ्य जानकारी का उद्देश्य सहयोग तथा सूचित निर्णय है; व्यक्ति को दोष देना, अपमानित करना या विवाह को उपचार का विकल्प मानना नहीं।

बाल विवाह: अर्थ, प्रभाव और रोकथाम

Child Marriage: Meaning, Effects and Prevention

कानूनी आयु का आधार

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के केंद्रीय प्रावधान में 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला “बालक” की परिभाषा में आते हैं। विवाह के किसी एक पक्ष के इस सीमा से कम होने पर वह बाल विवाह की परिभाषा में आता है।

पक्ष	कानूनी सीमा की स्पष्टता
पुरुष	21 वर्ष पूर्ण होना
महिला	18 वर्ष पूर्ण होना
बाल विवाह	किसी एक पक्ष का निर्धारित सीमा से कम होना

सामाजिक कारण और प्रभाव

गरीबी, असुरक्षा, सामाजिक दबाव और शिक्षा के अवसरों की कमी जैसी परिस्थितियाँ योगदान दे सकती हैं। कम उम्र में विवाह शिक्षा, स्वायत्त निर्णय, स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवसर प्रभावित कर सकता है। प्रभावित व्यक्ति को दोष देना उचित नहीं है।

रोकथाम के उपाय

शिक्षा की निरंतरता, सुरक्षित वातावरण, परिवार से संवाद, सही आयु-अभिलेख और संबंधित संरक्षण तंत्र का सहयोग आवश्यक है। केवल समारोह रोकने के बाद भी बच्चे की सुरक्षा तथा आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।

वैधता संबंधी सावधानी

केंद्रीय अधिनियम में सामान्यतः बाल पक्ष के विकल्प पर विवाह निरस्त कराने और कुछ विशेष परिस्थितियों में शून्यता के प्रावधान हैं। इसलिए सभी बाल विवाह अपने-आप एक ही तरह शून्य हो जाते हैं, ऐसा सामान्य निष्कर्ष सही नहीं है। राज्य-विशिष्ट प्रावधान भी प्रासंगिक हो सकते हैं।

> विवाह की आयु संबंधी प्रस्ताव, विधेयक और लागू कानून अलग हैं। लागू कानूनी आयु को अधिनियम के अनुसार समझें।

दहेज, वधूमूल्य, मेहर और स्त्रीधन

Dowry, Bridewealth, Mahr and Stridhan

आर्थिक लेनदेन की अलग अवधारणाएँ

विवाह से जुड़े सभी आर्थिक हस्तांतरण एक ही प्रकार के नहीं हैं। उनकी दिशा, उद्देश्य, अधिकार और कानूनी स्थिति अलग हो सकती है। केवल नाम बदल देने से किसी लेनदेन का वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता।

अवधारणा	मुख्य पहचान
दहेज (**Dowry**)	विवाह के संबंध में दी गई या देने का समझौता की गई संपत्ति अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की कानूनी अवधारणा
वधूमूल्य (**Bridewealth**)	मानवशास्त्रीय संदर्भ में वरपक्ष से वधूपक्ष को हस्तांतरण
मेहर (**Mahr**)	मुस्लिम वैवाहिक व्यवस्था में पति की ओर से पत्नी को देय अधिकार
स्त्रीधन (**Stridhan**)	महिला के अपने स्वामित्व से संबंधित संपत्ति की अवधारणा

दहेज की कानूनी समझ

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में विवाह से संबंधित हस्तांतरण विवाह के पहले, समय पर या बाद में होने का संदर्भ है। अधिनियम की परिभाषा में संबंधित मुस्लिम व्यक्तिगत विधि का मेहर शामिल नहीं है।

उपहार और मांग

कानून में बिना मांग के विवाह-समय दिए जाने वाले उपहारों के लिए निर्धारित शर्तें हैं। सूची बनाए रखने और वर को दिए कुछ उपहारों की प्रथागत तथा आर्थिक स्थिति के अनुरूप प्रकृति जैसे प्रावधान महत्त्वपूर्ण हैं। “उपहार” लिख देना मांग या दबाव को वैध नहीं बनाता।

स्त्रीधन का अधिकार

स्त्रीधन को पति-पत्नी की स्वतः संयुक्त संपत्ति नहीं माना जा सकता। महिला का स्वामित्व महत्त्वपूर्ण है। इसे दहेज देने की अनुमति या परिवार द्वारा संपत्ति रोक लेने के अधिकार का पर्याय न समझें।

> दहेज, वधूमूल्य, मेहर और स्त्रीधन को एक-दूसरे का अनुवाद मानना गलत है।

सहमति, समानता और संबंध में सुरक्षा

Consent, Equality and Safety

सम्मानपूर्ण साझेदारी

विवाह में परस्पर सम्मान, निर्णय में सहभागिता और व्यक्तिगत गरिमा महत्त्वपूर्ण हैं। आर्थिक निर्भरता या सामाजिक दबाव व्यक्ति को अपनी जरूरत बताने से रोक सकते हैं। स्वस्थ साझेदारी में जानकारी, संवाद और सहायता तक पहुँच का अवसर हो।

पक्ष	सम्मानपूर्ण व्यवस्था
निर्णय	दोनों की बात और स्वतंत्र इच्छा को स्थान
आर्थिक जीवन	जानकारी तथा आवश्यक संसाधनों तक उचित पहुँच
व्यक्तिगत सीमा	निजता, संवाद और पसंद का सम्मान
संबंध	अपमान और धमकी से मुक्त व्यवहार
सहायता	स्वास्थ्य, सामाजिक और कानूनी सहयोग की उपलब्धता

मतभेद और हिंसा का अंतर

काम या खर्च पर असहमति मतभेद हो सकता है। मारपीट, धमकी, अपमान, यौन शोषण या आर्थिक दुरुपयोग को सामान्य मतभेद नहीं कहा जाना चाहिए। आर्थिक नियंत्रण का उपयोग किसी को असहाय बनाने में भी हो सकता है।

संरक्षण की कानूनी व्यवस्था

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में शारीरिक, यौन, मौखिक-भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग जैसे रूप शामिल हैं। यह केवल दिखाई देने वाली चोट तक सीमित अवधारणा नहीं है।

सहायता की दिशा

हानि की स्थिति में व्यक्ति को दोष देने के बजाय उसकी सुरक्षा और आवश्यक सेवा पर ध्यान दें। परिवार, प्रशिक्षित सेवा, स्वास्थ्यकर्मी और संबंधित संरक्षण तंत्र परिस्थिति के अनुसार भूमिका निभा सकते हैं।

> विवाह या पारिवारिक प्रतिष्ठा का नाम लेकर हिंसा सहने का दबाव उचित नहीं है। सुरक्षा तथा गरिमा संबंध की केंद्रीय आवश्यकताएँ हैं।

भारत के प्रमुख विवाह-संबंधी कानून

Major Marriage-related Laws in India

केंद्रीय अधिनियमों का परिचय

भारत में विवाह के लिए एक ही सामाजिक प्रथा या व्यक्तिगत कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता। संबंधित अधिनियम का दायरा, पात्रता तथा प्रक्रिया देखना आवश्यक है। नीचे कुछ प्रमुख केंद्रीय कानूनों का आधारभूत परिचय है।

अधिनियम	मुख्य विषय
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (**Special Marriage Act**)	नागरिक विवाह, संबंधित पंजीकरण और वैवाहिक उपचार
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (**Hindu Marriage Act**)	लागू दायरे में विवाह की शर्तें, रीति और वैवाहिक उपचार
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (**Dowry Prohibition Act**)	दहेज देने, लेने और मांग संबंधी निषेध
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	घरेलू संबंध में हिंसा से संरक्षण और संबंधित राहत
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (**Prohibition of Child Marriage Act**)	बाल विवाह रोकना तथा संबंधित प्रावधान

कानून का दायरा

हिन्दू विवाह अधिनियम में बौद्ध, जैन और सिखों के संबंध में भी प्रावधान हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए धारा 2(2) की विशेष व्यवस्था है। इसलिए धार्मिक नाम के आधार पर लागू कानून का अत्यधिक सरलीकरण न करें।

वर्ष की पहचान

अधिनियम का नाम-वर्ष, उसका प्रवर्तन और बाद का संशोधन अलग बातें हो सकती हैं। किसी प्रस्तावित संशोधन को लागू कानून का हिस्सा तभी मानें जब वह विधिक रूप से प्रभावी हो।

सामाजिक और विधिक श्रेणी

सामाजिक रूप से प्रचलित कोई व्यवस्था संबंधित कानून की शर्तें पूरी न भी करती हो सकती है। उसी प्रकार किसी मान्य विवाह को समुदाय की नाराजगी मात्र से अवैध नहीं कहा जा सकता।

> कानून का अध्ययन उसके उद्देश्य, लागू दायरे और आवश्यक शर्तों को जोड़कर करें।

हिन्दू विवाह की शर्तें और सपिंड संबंध

Conditions for Hindu Marriage and Sapinda Relationship

धारा 5 की प्रमुख शर्तें

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 में विवाह की पात्रता से संबंधित शर्तें हैं। नीचे उनका संक्षिप्त आशय है; अलग शर्तों के उल्लंघन का कानूनी परिणाम हमेशा एक जैसा नहीं होता।

पक्ष	प्रमुख आशय
पूर्व वैवाहिक स्थिति	किसी पक्ष का पहले से जीवित जीवनसाथी के साथ विद्यमान विवाह न हो
मानसिक क्षमता	वैध सहमति तथा अधिनियम में निर्दिष्ट मानसिक अवस्थाओं संबंधी शर्तें
आयु	वर 21 वर्ष और वधू 18 वर्ष पूर्ण
निषिद्ध संबंध	संबंधित सीमा में न हों; अधिनियम का मान्य प्रथा संबंधी अपवाद प्रासंगिक
सपिंड संबंध	सपिंड न हों; संबंधित मान्य प्रथा का अपवाद प्रासंगिक

सपिंड की गणना (Sapinda Relationship)

धारा 3(**f**) में सपिंड सीमा माता की ओर आरोही रेखा में तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ओर पाँचवीं पीढ़ी तक है। दोनों सीमाएँ समावेशी हैं और संबंधित व्यक्ति स्वयं पहली पीढ़ी गिना जाता है।

दो व्यक्ति निर्धारित सीमा में एक-दूसरे के आरोही हों या उनका साझा आरोही पूर्वज दोनों की संबंधित सपिंड सीमा में हो, तो सपिंड संबंध का प्रश्न आता है।

विशेष स्पष्टताएँ

सपिंड और गोत्र समान परिभाषाएँ नहीं हैं। निषिद्ध संबंधों तथा सपिंड से जुड़े प्रथा-अपवादों के लिए धारा 5 में दोनों पक्षों को नियंत्रित करने वाली मान्य प्रथा का संदर्भ है। केवल निजी सहमति उस अपवाद का विकल्प नहीं है।

किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या का नाम मात्र देखकर कानूनी क्षमता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता; अधिनियम की विशिष्ट शर्तें महत्त्वपूर्ण हैं।

> सपिंड गणना में व्यक्ति को पहली पीढ़ी न गिनना सीमा की समझ बदल देता है।

विवाह-संस्कार और पंजीकरण में अंतर

Solemnization versus Registration

स्थापना और अभिलेख (Solemnization and Registration)

विवाह की स्थापना आवश्यक रीति या विधिक प्रक्रिया पूरी करने से संबंधित है। पंजीकरण विवाह के आधिकारिक अभिलेख और प्रमाण से जुड़ा है। दोनों की भूमिका संबंधित कानून में अलग समझनी चाहिए।

पक्ष	मुख्य अर्थ
विवाह की स्थापना	लागू कानून के अनुसार आवश्यक रीति या प्रक्रिया
पंजीकरण	निर्धारित अधिकारी के पास अभिलेखित करना
प्रमाणपत्र	संबंधित विधिक व्यवस्था में जारी दस्तावेज
निजी घोषणा	उसका प्रभाव कानून और प्रक्रिया पर निर्भर; स्वयं पर्याप्त नहीं

हिन्दू विवाह की रीति

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 7 संबंधित पक्ष की प्रथागत रीति और अनुष्ठान का प्रावधान करती है। जहाँ इन रीतियों में सप्तपदी शामिल है, वहाँ सातवाँ कदम होने पर विवाह पूर्ण और बंधनकारी होता है। इसलिए प्रत्येक हिन्दू विवाह में बिल्कुल एक जैसे अनुष्ठान अनिवार्य बताना सही नहीं है।

पंजीकरण की भूमिका

धारा 8 विवाह के अभिलेख तथा प्रमाण की सुविधा से जुड़ी है। पंजीकरण-व्यवस्था में लागू राज्य नियम भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। प्रमाणपत्र आवश्यक विवाह-संस्कार या पात्रता की कमी को हर परिस्थिति में अपने-आप ठीक नहीं कर देता।

नागरिक विवाह से संबंध

विशेष विवाह अधिनियम में विवाह अधिकारी के समक्ष स्थापना और अन्य रूपों में हुए विवाह के पंजीकरण के अलग प्रावधान हैं। केवल दस्तावेज का नाम देखकर प्रक्रिया का अनुमान न लगाएँ।

> विवाह समारोह, विधिक स्थापना और पंजीकरण को एक-दूसरे का पूर्ण पर्याय न मानें।

पृथक्करण, विवाह-विच्छेद और पुनर्विवाह

Separation, Divorce and Remarriage

संबंधित अवधारणाओं का अंतर

वैवाहिक संबंध में अलग रहना, न्यायिक पृथक्करण, विवाह-विच्छेद और विवाह की वैधता का निराकरण अलग प्रक्रियाएँ हैं। इनके प्रभाव संबंधित कानून और आदेश से निर्धारित होते हैं।

अवधारणा	मुख्य स्पष्टता
अलग निवास	तथ्यात्मक स्थिति; अपने-आप विवाह समाप्त नहीं
न्यायिक पृथक्करण (**Judicial Separation**)	कानूनी पृथक्करण; विवाह का अस्तित्व बना रहता है
विवाह-विच्छेद (**Divorce**)	लागू विधिक प्रक्रिया से विवाह का अंत
शून्यता या निरस्तीकरण	विवाह की वैधता और संबंधित आधारों का अलग प्रश्न
पुनर्विवाह (**Remarriage**)	विधिक पात्रता होने पर नया विवाह

पारस्परिक सहमति की सीमा

अलग रहने का निजी समझौता और सक्षम विधिक प्रक्रिया से विवाह-विच्छेद समान नहीं हैं। कानून में पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद का प्रावधान हो सकता है, लेकिन उसकी निर्धारित शर्तें तथा प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

पुनर्विवाह और क्रमिक एकविवाह

पूर्व विवाह विधिक रूप से समाप्त होने या जीवनसाथी की मृत्यु के बाद, संबंधित पात्रता पूरी होने पर पुनर्विवाह का प्रश्न आता है। एक समय में एक संबंध होने पर इसे क्रमिक एकविवाह के संदर्भ में समझा जा सकता है।

व्यक्ति और बच्चों की गरिमा

संबंध समाप्त होने पर भी देखभाल, आर्थिक दायित्व और बच्चों के हित महत्त्वपूर्ण रह सकते हैं। परिवार-परिवर्तन को बच्चे या संबंधित व्यक्ति के अपमान का कारण नहीं बनाना चाहिए।

> केवल अलग रहना नया विवाह करने की पात्रता का स्वतः प्रमाण नहीं है। सामाजिक स्थिति और कानूनी स्थिति अलग समझें।

समेकित उदाहरण: वर्गीकरण को जोड़ना

Integrated Examples of Classification

एक विवाह की अनेक पहचान

दो व्यक्तियों ने अपनी पसंद से विवाह का निर्णय लिया। उनके परिवार आयोजन में सहयोग करते हैं। दोनों एक ही व्यापक समुदाय से हैं, लेकिन अलग गोत्र के हैं। वे नया स्वतंत्र निवास बनाते हैं और प्रत्येक का एक समय में केवल एक जीवनसाथी है।

वर्गीकरण का आधार	उपलब्ध विवरण से पहचान
चयन	स्वचयनित; परिवार का सहयोग भी उपस्थित
व्यापक समुदाय	उसी समुदाय की दृष्टि से अंतर्विवाह
गोत्र	गोत्र की दृष्टि से बहिर्विवाह
निवास	नवस्थानीय
समकालिक संख्या	एकविवाह

उदाहरण की सीमा

इस विवरण से हर कानूनी शर्त पूरी होना सिद्ध नहीं होता। आयु, पूर्व वैवाहिक स्थिति, आवश्यक प्रक्रिया और संबंधित अन्य शर्तें अलग जानकारी हैं। सामाजिक वर्गीकरण कानूनी सत्यापन का विकल्प नहीं है।

दूसरा उदाहरण

किसी व्यक्ति ने जीवनसाथी की मृत्यु के बाद उसकी बहन से विवाह किया। संख्या में एक समय पर केवल एक वैवाहिक संबंध है। नातेदारी की विशिष्ट संरचना सोरोरैट के रूप में समझी जा सकती है। इसे दो बहनों से समकालिक विवाह के समान कहना गलत होगा।

विश्लेषण का तरीका

पहले उपलब्ध तथ्य पहचानें। फिर संबंधित आधार चुनें और उतना ही निष्कर्ष निकालें जितना जानकारी से समर्थित है। अनुपस्थित जानकारी को अनुमान से पूरा न करें।

> एक ही विवाह को अलग आधारों पर अनेक सही नाम मिल सकते हैं। आधार बदलने से नाम बदलना विरोधाभास नहीं है।

प्रमुख भेद और समग्र दृष्टिकोण

Key Distinctions and a Holistic Perspective

अवधारणाओं की स्पष्ट पहचान

विवाह का अध्ययन संख्या, समूह, संबंध, उद्देश्य और विधि के अलग स्तरों को जोड़ता है। संबंधित शब्दों का अंतर स्पष्ट होने से सामाजिक विविधता और वर्तमान व्यवस्था की समझ अधिक सटीक होती है।

संबंधित शब्द	मुख्य भेद
एकविवाह और क्रमिक एकविवाह	एक समय में एक संबंध; क्रमिक रूप में बाद में नया संबंध संभव
बहुपत्नीविवाह और बहुपतिविवाह	एक पुरुष की अनेक पत्नियाँ बनाम एक महिला के अनेक पति
अंतर्विवाह और बहिर्विवाह	निर्धारित इकाई के भीतर बनाम बाहर विवाह
अनुलोम और प्रतिलोम	ऐतिहासिक सामाजिक स्तर में स्त्री-पुरुष के समूह का क्रम
क्रॉस और पैरेलल-कज़िन	माता-पिता के विपरीत बनाम समान लिंग वाले सहोदर की संतान
सोरोरैट और भगिनी बहुपत्नीविवाह	मृत्यु के बाद विशिष्ट पुनर्विवाह बनाम समकालिक सह-पत्नियाँ
निवास और वंश	रहने की व्यवस्था बनाम वंश की गणना
सामूहिक समारोह और समूह विवाह	आयोजन का रूप बनाम संबंध की सामूहिक संरचना
सामाजिक प्रथा और कानूनी वैधता	प्रचलित व्यवहार बनाम लागू कानून की शर्तें

संस्था और मानवीय अनुभव

विवाह सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करता है, लेकिन वास्तविक अनुभव व्यक्तियों तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। संख्या या समारोह से संबंध की गुणवत्ता का पूरा निष्कर्ष नहीं निकलता।

वर्तमान महत्त्व

स्पष्ट जानकारी, स्वतंत्र सहमति, साझा जिम्मेदारी और गरिमा विवाह की समकालीन समझ में महत्त्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक रूपों का अध्ययन विविधता और परिवर्तन समझने के लिए किया जाता है।

> प्रभावी अध्ययन में परिभाषा, वर्गीकरण का आधार, उदाहरण और लागू सामाजिक-विधिक संदर्भ साथ रखे जाते हैं।